

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1150/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นายแสวง ใจสุทธิ กับพวก

จำเลย

นางละมัย สุวรรณรัตน์ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 225

ความว่า จำเลยที่ 2 ได้ยื่นฎีกา บัดนี้จำเลยที่ 2 ไม่ประสงค์ที่จะให้คดีดำเนินต่อไปในชั้นฎีกา จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 58)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายเฮโรอีน ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15,66วรรคสอง,102 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 วางโทษจำคุกตลอดชีวิต จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 25 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา (อันดับ 56)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 58)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกา จำหน่ายคดีจำเลยที่ 2 เสียจาก
สารบบความศาลฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกา จำหน่ายคดีจำเลยที่ 2 เสียจาก
สารบบความศาลฎีกา

(สวิน อักษรายุธ-เชียร ยุงทอง-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>